	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Einstiegssituation: Klatschnass



1. Beschreiben Sie die Situation auf der Abbildung.
2. Peter hat sich den Regenschirm erst vor zwei Wochen gekauft. Was kann er nun tun?
3. Nennen Sie weitere Mängel, die bei einer Warenlieferung auftreten können.

Klatschnass

Aufgabe 1:

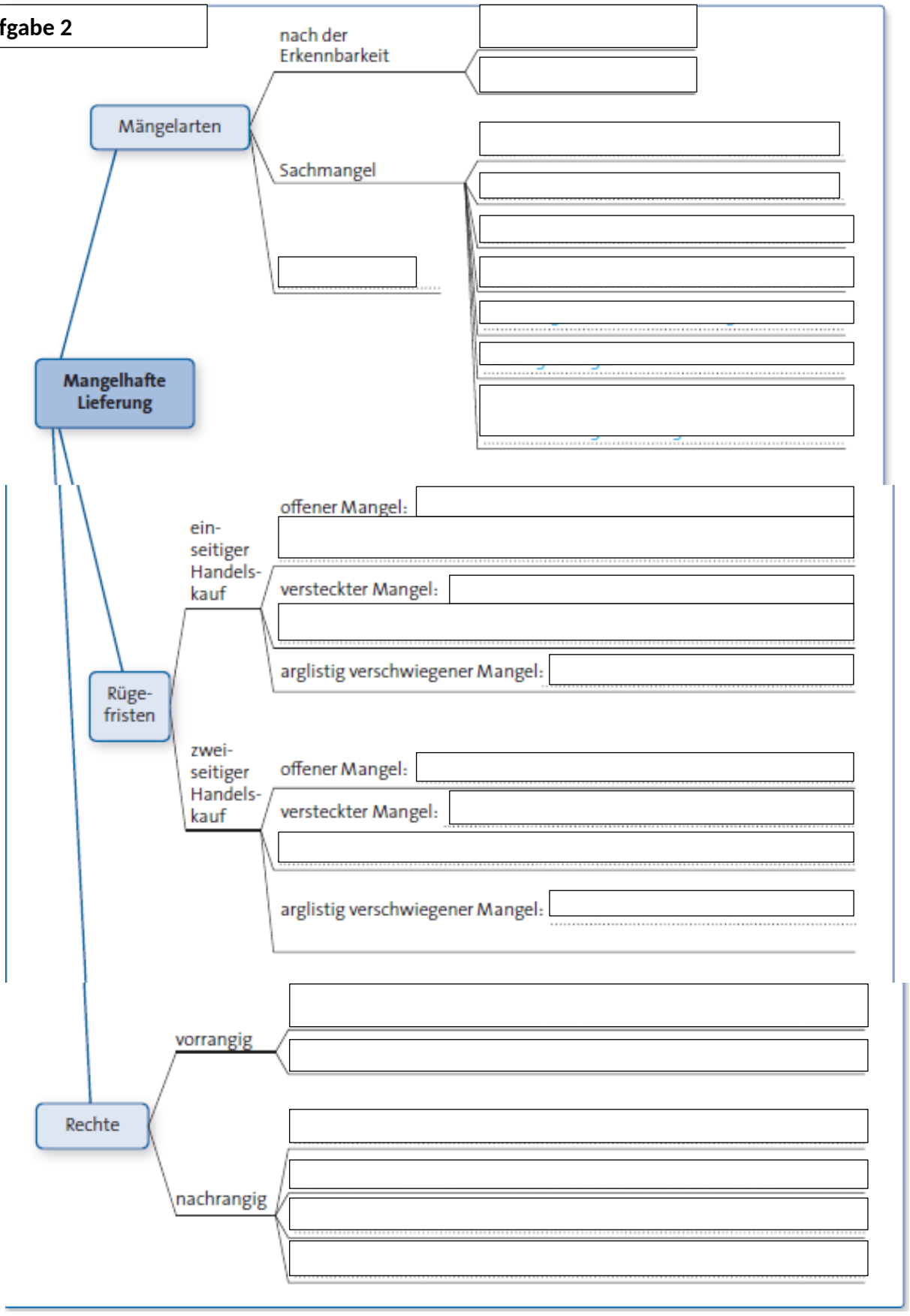
Aus dem Abschluss eines Kaufvertrages ergeben sich für Verkäufer und Käufer verschiedene Pflichten. Nennen Sie diese Pflichten und erklären Sie, zu welchen Kaufvertragsstörungen es bei der Erfüllung dieser Pflichten jeweils kommen kann.

Verkäufer:

Käufer:

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Aufgabe 2



	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Aufgabe 3:

a) Welcher Sachmangel liegt in den folgenden Beispielen vor? Kreuzen Sie auch an, ob es sich um einen offenen oder um einen versteckten Mangel handelt.

Beispiel	Sachmangel	offener Mangel	versteckter Mangel
(A) Ein Schrank ist an der Seite verkratzt.			
(B) In einer Dose Erbsensuppe finden sich beim Kochen mehrere Nägel.			
(C) Statt Rotwein wird Weißwein geliefert.			
(D) Statt der bestellten 100 Dichtungsringe werden nur 98 geliefert.			
(E) Der neu gekaufte Schreibtisch lässt sich trotz Befolgen der Anleitung nicht richtig zusammenbauen.			
(F) Auf einer Würstchenpackung steht: „Original Thüringer Bratwürste". Liest man das Kleingedruckte auf der Rückseite, stellt sich heraus, dass die Würstchen aus Polen kommen.			
(G) Die Gummistiefel sind nicht wasserdicht.			
(H) Ein Monteur vertauscht beim Anschließen der Waschtischarmaturen den Kalt- und Warmwasseranschluss.			

b) Erklären Sie, welche Gewährleistungsrechte Sie in den Beispielen (A) bis (D) in Anspruch nehmen würden.

Zu (A):

Zu (B):

Zu (C):

Zu (D):

Aufgabe 4:

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Die Schöner Wohnen GmbH kauft beim Transporttechnikhaus Lauter einen neuen Gabelstapler mit hydraulisch anhebbarer Fahrerkabine und ausfahrbarem Heckgewicht. Die hydraulisch anhebbare Fahrerkabine ermöglicht dem Fahrer die freie Sicht auf und über die Last. Bei hohen Lasten muss er nicht mehr ständig rückwärtsfahren. Der Hauptgrund für den Kauf dieses innovativen Gabelstaplers ist für die Schöner Wohnen GmbH allerdings das ausfahrbare Heckgewicht: Durch das mit der Hinterachse ausfahrbare Heckgewicht wird der Radstand verlängert und durch die Verlagerung des Gegengewichts nach hinten die Tragfähigkeit erhöht.



Der Gabelstapler der Zukunft

So können auch schwere Lasten bequem – ohne Wechsel des Fahrzeuges – transportiert werden.
Am 3. April wird der Stapler geliefert, allerdings ohne das ausfahrbare Heckgewicht.

a) Welche Rechte kann die Schöner Wohnen GmbH bei rechtzeitiger Mängelrüge vorrangig geltend machen?

b) Trotz mehrmaliger Nachfrage und angemessener Nachfristsetzung hat das Transporttechnikhaus Lauter bis Ende Juni immer noch nicht reagiert. Welches Recht kann die Schöner Wohnen GmbH jetzt in Anspruch nehmen? Bedenken Sie bei Ihrer Lösung auch, dass der Stapler im Unternehmen dringend benötigt wird und für den Transport schwerer Lasten ein zusätzlicher Stapler angemietet werden musste. Die Firma Buche bietet einen ähnlichen Stapler zu einem geringfügig günstigeren Preis.

Aufgabe 5:

Sind in den folgenden Fällen die Rügefristen eingehalten worden? Kreuzen Sie an.

	ja	nein
a) Sven bringt einen beschädigten Pullover acht Monate nach Kaufdatum in das Textilgeschäft zurück.		
b) Katrin reklamiert einen neuen Pkw 16 Monate nach Kaufdatum wegen eines Motorschadens.		
c) Die Schöner Wohnen GmbH rügt zerkratzte Gartentische einen Monat nach Anlieferung.		

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Aufgabe 6:

Unter welcher Voraussetzung kommt der Lieferer in Lieferungsverzug?

(1) Die rechtzeitige Lieferung wird durch einen Brand im Auslieferungslager verhindert.

(2) Im Zuliefererbetrieb wird gestreikt, eine rechtzeitige Lieferung ist nicht möglich.

(3) Die rechtzeitige Lieferung kann wegen starker Überschwemmungen nicht erfolgen.

(4) Die Erzeugnisse sind wegen der Betriebsferien nicht rechtzeitig lieferbar.

(5) Bei einem Fixkauf zum 30.06. wird erst am späten Nachmittag (16:00 Uhr) geliefert.

Aufgabe 7:

Die Speedbike GmbH & Co KG hat am 10.03. diesen Jahres mit der Firma Intranet einen Kaufvertrag über die Lieferung des Datenspeichergerätes Modell „X2020" zum Preis von 25 000,00 € abgeschlossen. Es wurde sofortige Lieferung vereinbart. Mit dem Datenspeichergerät will die Speedbike GmbH & Co KG ihre gesamte Produktionsplanung durchführen. Entsprechende Vorarbeiten zum reibungslosen Übergang zur EDV sind fast abgeschlossen. Am 10.05. sollen bereits die ersten Planungen durchgeführt werden. Am 23.04. ist das Datenspeichergerät immer noch nicht geliefert.

Situation A

Bei dem bestellten Speichergerät der Firma Intranet handelt es sich um ein Spezialgerät, das nur von wenigen Herstellern angeboten wird. Die Speedbike GmbH & Co KG kann kurzfristig nicht auf einen anderen Hersteller ausweichen. Intranet liefert schließlich am 15.05. Es entsteht dadurch ein Gewinnausfall für die Speedbike GmbH & Co KG von insgesamt 12 000,00 €.

Welche Rechte kann die Speedbike GmbH & Co KG geltend machen?

Situation B

Angenommen, als fester Liefertermin wurde der 23.04. vereinbart. Doch die Firma Intranet kann auch weiterhin nicht liefern, da mehrere Mitarbeiter im Urlaub sind. Die Speedbike GmbH & Co KG hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges Datenspeichergerät kurzfristig bei der Firma Logitech zu bestellen. Allerdings beträgt der Mehrpreis 5 000,00 €.

Unter welchen Voraussetzungen kann die Speedbike GmbH & Co KG die verspätete Lieferung ablehnen?

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Wer trägt die Mehrkosten in Höhe von 5000,00 €?

Aufgabe 8:

Stellen Sie fest, in welchem der beschriebenen Sachverhalte ein Annahmeverzug [1], ein Lieferungsverzug [2], eine mangelhafte Lieferung [3], eine korrekte Vertragserfüllung [4] vorliegt. Tragen Sie die entsprechende Nummer in das Kästchen hinter dem Sachverhalt ein.

a) Statt der 25 bestellten Sonnenschirme werden nur 20 geliefert. ☐

b) Die Lieferung der Sonnenschirme sollte bis Ende März erfolgen. Mitte April sind die Sonnenschirme immer noch nicht eingetroffen. ☐

c) Die Lieferung der Sonnenschirme war für den 31. März vereinbart. Sie erfolgt am späten Nachmittag gegen 17:00 Uhr. ☐

d) Die Sonnenschirme werden wie vereinbart geliefert. Der Empfänger ist jedoch nicht da, da das Geschäft wegen Betriebsferien geschlossen ist. ☐

Aufgabe 9:

Trainingsaufgaben

1. Welche Kaufvertragsstörungen können unterschieden werden?
2. Welche Mangelarten nach der Erkennbarkeit können unterschieden werden?
3. Was ist ein Rechtsmangel?
4. Welche Sachmängel können unterschieden werden?
5. Unterscheiden Sie zwischen einseitigem und zweiseitigem Handelskauf.
6. Nennen Sie die vorrangigen Gewährleistungsrechte bei der mangelhaften Lieferung.
7. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Verkäufer in Lieferungsverzug gerät?
8. Was versteht man unter „Selbstinverzugsetzung"?
9. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Käufer in Annahmeverzug gerät?
10. Unter welchen Bedingungen wird ein Verkäufer im Falle eines Annahmeverzuges nicht mehr an der Aufrechterhaltung der Lieferung interessiert sein?
11. Welche Pflichten entstehen dem Verkäufer aus einem Selbsthilfeverkauf?

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Einstiegssituation:
Klatschnass



1. Beschreiben Sie die Situation auf der Abbildung.
2. Peter hat sich den Regenschirm erst vor zwei Wochen gekauft. Was kann er nun tun?
3. Nennen Sie weitere Mängel, die bei einer Warenlieferung auftreten können.

Klatschnass

Seite 23

1. Individuelle Schülerantworten.
2. Den kaputten Regenschirm reklamieren.
3. Individuelle Schülerantworten

Aufgabe 1:
Aus dem Abschluss eines Kaufvertrages ergeben sich für Verkäufer und Käufer verschiedene Pflichten. Nennen Sie diese Pflichten und erklären Sie, zu welchen Kaufvertragsstörungen es bei der Erfüllung dieser Pflichten jeweils kommen kann.

Verkäufer: *Einwandfreie Ware liefern → Mangelhafte Lieferung*

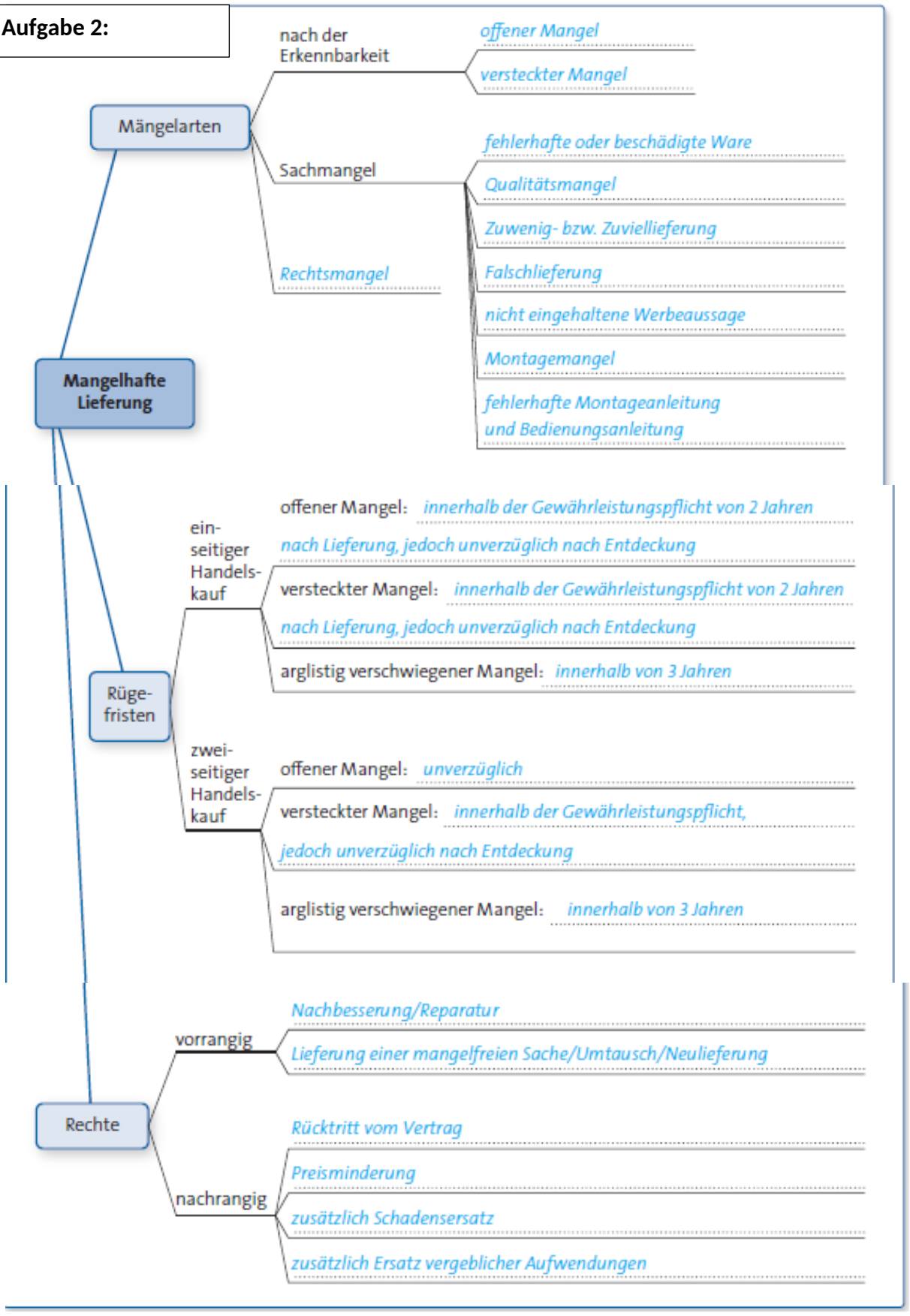
Ware pünktlich liefern → Lieferungsverzug

Käufer: *Ware annehmen → Annahmeverzug*

Ware bezahlen → Zahlungsverzug

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	Lernfeld 1	Datum:

Aufgabe 2:



Aufgabe 3:

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

a) Welcher Sachmangel liegt in den folgenden Beispielen vor? Kreuzen Sie auch an, ob es sich um einen offenen oder um einen versteckten Mangel handelt.

Beispiel	Sachmangel	offener Mangel	versteckter Mangel
(A) Ein Schrank ist an der Seite verkratzt.	*Fehlerhafte/beschädigte Ware (Mangel in der Beschaffenheit)*	X	
(B) In einer Dose Erbsensuppe finden sich beim Kochen mehrere Nägel.	*Qualitätsmangel (Mangel in der Güte bzw. Qualität)*		X
(C) Statt Rotwein wird Weißwein geliefert.	*Falschlieferung (Mangel in der Art)*	X	
(D) Statt der bestellten 100 Dichtungsringe werden nur 98 geliefert.	*Zuweniglieferung (Quantitätsmangel, Mangel in der Menge)*	X	
(E) Der neu gekaufte Schreibtisch lässt sich trotz Befolgen der Anleitung nicht richtig zusammenbauen.	*Fehlerhafte Montageanleitung (IKEA-Klausel)*		X
(F) Auf einer Würstchenpackung steht: „Original Thüringer Bratwürste". Liest man das Kleingedruckte auf der Rückseite, stellt sich heraus, dass die Würstchen aus Polen kommen.	*Nicht eingehaltene Werbeaussage*	X	
(G) Die Gummistiefel sind nicht wasserdicht.	*Qualitätsmangel (Mangel in der Güte bzw. Qualität)*		X
(H) Ein Monteur vertauscht beim Anschließen der Waschtischarmaturen den Kalt- und Warmwasseranschluss.	*Montagemangel*		X

b) Erklären Sie, welche Gewährleistungsrechte Sie in den Beispielen (A) bis (D) in Anspruch nehmen würden.

Zu (A): *bei geringfügigem Kratzer Nachbesserung; bei tiefen Kratzern Neulieferung*

Zu (B): *Neulieferung*

Zu (C): *Neulieferung*

Zu (D): *Nachlieferung*

Aufgabe 4:

	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Die Schöner Wohnen GmbH kauft beim Transporttechnikhaus Lauter einen neuen Gabelstapler mit hydraulisch anhebbarer Fahrerkabine und ausfahrbarem Heckgewicht. Die hydraulisch anhebbare Fahrerkabine ermöglicht dem Fahrer die freie Sicht auf und über die Last. Bei hohen Lasten muss er nicht mehr ständig rückwärtsfahren. Der Hauptgrund für den Kauf dieses innovativen Gabelstaplers ist für die Schöner Wohnen GmbH allerdings das ausfahrbare Heckgewicht: Durch das mit der Hinterachse ausfahrbare Heckgewicht wird der Radstand verlängert und durch die Verlagerung des Gegengewichts nach hinten die Tragfähigkeit erhöht.



Der Gabelstapler der Zukunft

So können auch schwere Lasten bequem – ohne Wechsel des Fahrzeuges – transportiert werden.
Am 3. April wird der Stapler geliefert, allerdings ohne das ausfahrbare Heckgewicht.

a) Welche Rechte kann die Schöner Wohnen GmbH bei rechtzeitiger Mängelrüge vorrangig geltend machen?

Die Schöner Wohnen GmbH kann eine Nachbesserung verlangen, d. h. den nachträglichen Einbau des ausfahrbaren Heckgewichts oder Neulieferung.

b) Trotz mehrmaliger Nachfrage und angemessener Nachfristsetzung hat das Transporttechnikhaus Lauter bis Ende Juni immer noch nicht reagiert. Welches Recht kann die Schöner Wohnen GmbH jetzt in Anspruch nehmen? Bedenken Sie bei Ihrer Lösung auch, dass der Stapler im Unternehmen dringend benötigt wird und für den Transport schwerer Lasten ein zusätzlicher Stapler angemietet werden musste. Die Firma Buche bietet einen ähnlichen Stapler zu einem geringfügig günstigeren Preis.

Bei nicht erfolgter Nachbesserung mit angemessener Nachfristsetzung sollte die Schöner Wohnen GmbH vom Vertrag zurücktreten und den gewünschten Stapler bei der Firma Buche kaufen. Außerdem sollte sie zusätzlich Schadensersatz geltend machen, d. h. die Kosten für die Miete des zusätzlichen Staplers.

Aufgabe 5:

Sind in den folgenden Fällen die Rügefristen eingehalten worden? Kreuzen Sie an.

	ja	nein
a) Sven bringt einen beschädigten Pullover acht Monate nach Kaufdatum in das Textilgeschäft zurück.	X	
b) Katrin reklamiert einen neuen Pkw 16 Monate nach Kaufdatum wegen eines Motorschadens.	X	
c) Die Schöner Wohnen GmbH rügt zerkratzte Gartentische einen Monat nach Anlieferung.		X

Aufgabe 6:

Unter welcher Voraussetzung kommt der Lieferer in Lieferungsverzug?

(1) Die rechtzeitige Lieferung wird durch einen Brand im Auslieferungslager verhindert.

(2) Im Zuliefererbetrieb wird gestreikt, eine rechtzeitige Lieferung ist nicht möglich.

(3) Die rechtzeitige Lieferung kann wegen starker Überschwemmungen nicht erfolgen.

(4) Die Erzeugnisse sind wegen der Betriebsferien nicht rechtzeitig lieferbar.

(5) Bei einem Fixkauf zum 30.06. wird erst am späten Nachmittag (16:00 Uhr) geliefert. 4

Aufgabe 7:

Die Speedbike GmbH & Co KG hat am 10.03. diesen Jahres mit der Firma Intranet einen Kaufvertrag über die Lieferung des Datenspeichergerätes Modell „X2020" zum Preis von 25 000,00 € abgeschlossen. Es wurde sofortige Lieferung vereinbart. Mit dem Datenspeichergerät will die Speedbike GmbH & Co KG ihre gesamte Produktionsplanung durchführen. Entsprechende Vorarbeiten zum reibungslosen Übergang zur EDV sind fast abgeschlossen. Am 10.05. sollen bereits die ersten Planungen durchgeführt werden. Am 23.04. ist das Datenspeichergerät immer noch nicht geliefert.

Situation A

Bei dem bestellten Speichergerät der Firma Intranet handelt es sich um ein Spezialgerät, das nur von wenigen Herstellern angeboten wird. Die Speedbike GmbH & Co KG kann kurzfristig nicht auf einen anderen Hersteller ausweichen. Intranet liefert schließlich am 15.05. Es entsteht dadurch ein Gewinnausfall für die Speedbike GmbH & Co KG von insgesamt 12 000,00 €.

Welche Rechte kann die Speedbike GmbH & Co KG geltend machen?

Die Speedbike GmbH & Co KG mahnt die Lieferung mit einer angemessenen Nachfrist an. Ist diese Mahnung erfolglos, setzt sie der Firma Intranet keine Nachfrist mehr und verlangt die Lieferung und Schadensersatz für den entgangenen Gewinn.

Situation B

Angenommen, als fester Liefertermin wurde der 23.04. vereinbart. Doch die Firma Intranet kann auch weiterhin nicht liefern, da mehrere Mitarbeiter im Urlaub sind. Die Speedbike GmbH & Co KG hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges Datenspeichergerät kurzfristig bei der Firma Logitech zu bestellen. Allerdings beträgt der Mehrpreis 5 000,00 €.

Unter welchen Voraussetzungen kann die Speedbike GmbH & Co KG die verspätete Lieferung ablehnen?

Die Voraussetzungen zur Ablehnung der Lieferung sind die Fälligkeit der Lieferung (Fixtermin verstrichen) und das Verschulden des Verkäufers (falsche Urlaubsplanung). Die Mahnung entfällt, da es sich um einen Fixkauf handelt.

Die Speedbike GmbH & Co KG setzt der Firma Intranet eine Nachfrist und droht mit Rücktritt vom Vertrag und Schadensersatzforderungen.

Wer trägt die Mehrkosten in Höhe von 5000,00 €?

Die Mehrkosten trägt die Firma Intranet.

Aufgabe 8:

Stellen Sie fest, in welchem der beschriebenen Sachverhalte ein Annahmeverzug [1], ein Lieferungsverzug [2], eine mangelhafte Lieferung [3], eine korrekte Vertragserfüllung [4] vorliegt. Tragen Sie die entsprechende Nummer in das Kästchen hinter dem Sachverhalt ein.

a) Statt der 25 bestellten Sonnenschirme werden nur 20 geliefert. [3]

b) Die Lieferung der Sonnenschirme sollte bis Ende März erfolgen. Mitte April sind die Sonnenschirme immer noch nicht eingetroffen. [2]

c) Die Lieferung der Sonnenschirme war für den 31. März vereinbart. Sie erfolgt am späten Nachmittag gegen 17:00 Uhr. [4]

d) Die Sonnenschirme werden wie vereinbart geliefert. Der Empfänger ist jedoch nicht da, da das Geschäft wegen Betriebsferien geschlossen ist. [1]

Aufgabe 9:

Trainingsaufgaben

1. Welche Kaufvertragsstörungen können unterschieden werden?
2. Welche Mangelarten nach der Erkennbarkeit können unterschieden werden?
3. Was ist ein Rechtsmangel?
4. Welche Sachmängel können unterschieden werden?
5. Unterscheiden Sie zwischen einseitigem und zweiseitigem Handelskauf.
6. Nennen Sie die vorrangigen Gewährleistungsrechte bei der mangelhaften Lieferung.
7. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Verkäufer in Lieferungsverzug gerät?
8. Was versteht man unter „Selbstinverzugsetzung"?
9. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Käufer in Annahmeverzug gerät?
10. Unter welchen Bedingungen wird ein Verkäufer im Falle eines Annahmeverzuges nicht mehr an der Aufrechterhaltung der Lieferung interessiert sein?
11. Welche Pflichten entstehen dem Verkäufer aus einem Selbsthilfeverkauf?

Seite 28

1. • Mangelhafte Lieferung
   • Lieferungsverzug
   • Annahmeverzug
   • Zahlungsverzug
2. • Offener Mangel
   • versteckter Mangel
   • arglistig verschwiegener Mangel
3. Bei der gelieferten Ware handelt es sich um Hehlerware oder verpfändete Ware.
4. • Fehlerhafte oder beschädigte Ware (Mangel in der Beschaffenheit)
   • Qualitätsmangel (Mangel in der Güte bzw. Qualität)
   • Zuwenig- bzw. Zuviellieferung (Quantitätsmangel, Mangel in der Menge)
   • Falschlieferung (Mangel in der Art)
   • Nicht eingehaltene Werbeaussage
   • Montagemangel
   • Fehlerhafte Montageanleitung und Bedienungsanleitung (IKEA-Klausel)
5. Beim einseitigen Handelskauf ist nur ein Vertragspartner ein Kaufmann nach HGB, der andere ist eine Privatperson.
   Beim zweiseitigen Handelskauf sind beide Vertragspartner Kaufleute nach HGB.
6. Nachbesserung/Reparatur oder Nachlieferung einer mangelfreien Sache
7. • Fälligkeit der Lieferung
   • Verschulden des Lieferers
   • Mahnung mit angemessener Fristsetzung
8. Der Verkäufer verweigert von sich aus ernsthaft und endgültig, die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen, oder teilt mit, dass er erst zu einem späteren Zeitpunkt liefern kann.
9. • Fälligkeit der Lieferung
   • Ordnungsgemäße Anlieferung der Ware
   • Ablehnung (Annahmeverweigerung) der angelieferten Ware
10. Wenn z. B. die Preise inzwischen gestiegen sind oder es sich bei der Ware um Gattungsware (Massenware) handelt, die er schnell an andere Abnehmer verkaufen kann.
11. • Der Verkäufer muss Selbsthilfeverkauf androhen und eine Frist setzen (außer bei Notverkauf).
    • Er muss den Käufer über Ort und Zeit der Versteigerung benachrichtigen.
    • Er muss den Käufer über das Versteigerungsergebnis benachrichtigen.
    • Er muss einen möglichen Mehrerlös an den Käufer herausgeben